

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2383/2539

นาย ชาญชัย ใจสมุทร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 867, มาตรา 889

โจทก์ ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์และจำหน่ายอะไหล่ต้องอาศัยการฟังเสียงเครื่องยนต์ประกอบการซ่อมรถและพูดคุยกับลูกค้าเมื่อประสบอุบัติเหตุทำให้ประสาทหูทั้งสองข้างของโจทก์เสียไม่ได้ยินเสียงโจทก์จึงหย่อนความสามารถในการประกอบการงานตามปกติโดยสิ้นเชิงตลอดไปถือว่าโจทก์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามสัญญาแล้วหาจำเป็นต้องเป็นกรณีขาดกำลังที่จะประกอบการงานถึงขนาดไม่สามารถประกอบอาชีพหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นได้โดยสิ้นเชิงไม่ ข้อสัญญาตกลงกันว่า"การบอกกล่าวเรียกร้องผู้เอาประกันภัยต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบถึงการ ทุพพลภาพดังกล่าวเป็น ลายลักษณ์อักษรภายใน180วันนับแต่วันเริ่มทุพพลภาพเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ"มิได้กำหนดโดยเคร่งครัดว่าต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน180วันนับแต่วันเริ่มทุพพลภาพทุกกรณีโจทก์ไปติดต่อจำเลยด้วยตัวเองแต่ ไม่ได้ทำ เป็นหนังสือเพราะใช้มือเขียนหนังสือไม่ได้และจำเลยได้รับคำ บอกกล่าวของโจทก์ไว้พิจารณาแล้วแสดงว่าไม่ตั้งใจให้โจทก์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามสัญญา

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ทำ สัญญาประกันชีวิต และ สัญญา พิเศษเพิ่มเติม
ประกัน อุบัติเหตุ และ ทูพพลภาพ ไว้ กับ จำเลย โดย มี เงื่อนไข ว่าจำเลย จะ จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน กรณี โจทก์ ทูพพลภาพ ถาวร สิ้นเชิงจำนวนเงิน 300,000 บาท
กรณี อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะและ ทูพพลภาพ จำนวนเงิน 300,000 บาท
กรณี ถูก ฆ่า ทำร้ายร่างกายจำนวนเงิน 300,000 บาท กรณี เสียชีวิต ทูพพลภาพ
และ โรค ร้ายแรงจำนวนเงิน 300,000 บาท ต่อมา โจทก์ ประสบ อุบัติเหตุ ขณะขับ
รถจักรยานยนต์ และ ได้รับ บาดเจ็บ สาหัส หู ทั้ง สอง ข้าง ไม่ได้ ยืนถือว่าเป็น
กรณี ทูพพลภาพ ถาวร สิ้นเชิง จำเลย ต้อง รับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับ
กรณี ทูพพลภาพ 300,000 บาท กรณี อุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ และ
ทูพพลภาพ 300,000 บาท และ กรณี เสียชีวิตทูพพลภาพ และ โรค ร้ายแรง
300,000 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน900,000 บาท

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย จะ จ่าย ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะ กรณี โจทก์ประสบ
อุบัติเหตุ มีผล ทำให้ โจทก์ ตกเป็น บุคคล ทูพพลภาพ ถาวร สิ้นเชิงอาการ ของ
โจทก์ไม่ถึง ขนาด ทูพพลภาพ ถาวร สิ้นเชิง หาก จะ ฟัง ว่าโจทก์ ทูพพลภาพ ถาวร
สิ้นเชิง ตาม ที่ ระบุ ใน สัญญาประกันชีวิต โจทก์มีสิทธิ ได้รับ ค่าสินไหมทดแทน
จาก จำเลย 7,500 บาท ทุก ๆ 3 เดือนเท่านั้น และ โจทก์ ไม่ได้ บอกกล่าว เป็น ลาย
ลักษณ์อักษร ให้ จำเลย ทราบ ว่าโจทก์ ทูพพลภาพ ถาวร สิ้นเชิง โจทก์ จึง ไม่มี
สิทธิ เรียก ค่าสินไหมทดแทนจาก จำเลย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 300,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จแก่ โจทก์
และ ชำระ ค่า เลี้ยงชีพ ครั้ง ละ 7,500 บาท ทุก ๆ 3 เดือนนับแต่ วันฟ้อง จนกว่า
จะ ถึงแก่กรรม แต่ ไม่เกิน 10 ปี นับแต่ วันฟ้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้นที่ คู่ความ ไม่ ได้
เถียง กัน ใน ชั้น นี้ ฟังได้ ว่า โจทก์ ได้ ทำสัญญาประกันชีวิต และ สัญญา พิเศษ กับ
จำเลย ตาม ฟ้อง ระหว่าง ที่สัญญา ดังกล่าว ยัง ไม่ครบ กำหนด โจทก์ ประสบ
อุบัติเหตุ ได้รับ บาดเจ็บ สาหัสประสาท หู ทั้ง สอง ข้าง เสีย ไม่ได้ ยืนเสียง ใด ๆ
โจทก์ เคย ไป แจ้ง แก่จำเลย ด้วย วาจา ว่า โจทก์ ทพพลภาพ ถาวร ลั่นเชิง ขอรับ
เงิน ค่าสินไหมทดแทนแต่ จำเลย ไม่ยอม ใช้ ค่าสินไหมทดแทน ส่วน นี้ แก่ โจทก์
มี ปัญหา ตาม ที่จำเลย ฎีกา ข้อ แรก ว่า การ ทพพลภาพ ถาวร ลั่นเชิง ต้อง เป็น
กรณีขาด กำลัง ที่ จะ ประกอบการ งาน ไม่ว่า สาเหตุ ใด ๆ ถึง ขนาด ไม่สามารถ
ประกอบ อาชีพ หน้าที่ การงาน ใด ๆ ใน อาชีพ ประจำ หรือ อาชีพ อื่น ได้ โดยสิ้น
เชิง โจทก์ ได้รับ อุบัติเหตุ จน หู ทั้ง สอง ข้าง ไม่ได้ ยืน แต่ ร่างกายของ โจทก์
แข็งแรง เยี่ยง บุคคล ทั่วไป สามารถ ใช้ การ ได้ ไม่ได้ ขาด กำลังใน การ ประกอบ
อาชีพ ถือไม่ได้ว่า โจทก์ ทพพลภาพ ถาวร ลั่นเชิง จำเลยจึง ไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อ
โจทก์ ข้อ นี้ โจทก์ เบิกความ ว่าหลัง เกิดอุบัติเหตุ แล้ว โจทก์ ไม่สามารถ ประกอบ
อาชีพ ได้ จำเลย มิได้ นำสืบ หลักฐานศาลฎีกา เห็นว่า คำ ว่า "ทพพลภาพ " นั้น ตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ ให้ ความหมาย ไว้ ว่า หมายถึง
หย่อนกำลัง ความ สามารถ ที่ จะ ประกอบการ งาน ตาม ปกติ ได้ เมื่อ ข้อเท็จจริง
ฟังได้ ว่า โจทก์ ประกอบ อาชีพ รับจ้าง ช่อม รถจักรยานยนต์ และจำหน่าย อะไหล่
รถจักรยานยนต์ โจทก์ ย่อม ต้อง ใช้ การ ฟัง เสียงเครื่องยนต์ ประกอบ ใน การ
ช่อม รถจักรยานยนต์ และ ต้อง พุดคุย กับ ลูกค้ที่มา ซื้อ อะไหล่ รถจักรยานยนต์

ดังนั้น การ ที่ ประสาท หู ทั้ง สอง ข้างของ โจทก์ เสีย ไม่ได้ ยินเสียง โจทก์ จึง
หย่อนความสามารถ ที่ จะประกอบการ งาน ตาม ปกติ โดย สิ้นเชิง ตลอด ไป ถือได้
ว่า โจทก์ ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง ตาม สัญญา พิเศษ เพิ่มเติม แล้ว หา จำต้อง เป็น
กรณี ขาด กำลังดัง ที่ จำเลย ฎีกา ไม่ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

จำเลย ฎีกา อีก ข้อ หนึ่ง ว่า โจทก์ ไม่ได้ บอกกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร ให้
จำเลย ทราบ ภายใน 180 วัน นับแต่ วัน ทุพพลภาพเป็น การ ผิดสัญญา จำเลย ไม่
ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ข้อ นี้ โจทก์ เบิกความตอบ ทนายจำเลย ถ้าม คำน ว่า ใน
การ ติดต่о ขอรืบ ค่าสินไหมทดแทน นั้นโจทก์ ไป ติดต่о จำเลย ด้วย ตนเอง แต่
ไม่ได้ ทำ เป็น หนังสือ เพราะโจทก์ ใช้ มือ เขียน หนังสือ ไม่ได้ นาย มรกต ยอดศรี
เจ้าหน้าที่ ของ จำเลย บอก ว่า จำเลย จะ ไม่ ใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้ เนื่องจาก
การ ทุพพลภาพ ถาวร ไม่รวม ถึง หู ไม่ได้ ยินปรากฏว่า ตาม สัญญา พิเศษเพิ่มเติม
ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ กรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร หมายเลข 5 มี ข้อความ ว่า
"การ บอกกล่าว เรียกร้อง ผู้เอาประกัน ต้องบอกกล่าว ให้ บริษัท ทราบ ถึง การ
ทุพพลภาพ ดังกล่าว เป็น ลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่ วัน เริ่ม
ทุพพลภาพ เว้นแต่ จะ พิสูจน์ ได้ว่า มีเหตุจำเป็น อัน สมควร จึง ไม่อาจ แจ้ง ให้
บริษัท ทราบ "เห็นว่า ตาม ข้อความใน สัญญา พิเศษ เพิ่มเติม ดังกล่าว มิได้ กำหนด
ไว้ อย่าง จำกัด เครื่องครัดว่า โจทก์ จะ ต้อง บอกกล่าว ให้ จำเลย ทราบ เป็น ลาย
ลักษณ์อักษร ภายใน180 วัน นับแต่ วัน เริ่ม ทุพพลภาพ ทุก กรณี ใน กรณี มีเหตุ
จำเป็น อัน สมควรโจทก์ อาจ ไม่ต้อง ปฏิบัติ ตาม นั้น ได้ อีก ประการ หนึ่ง นาย
บุญให้ ปรินายุทธ ผู้ช่วย หัวหน้า ส่วน พิจารณา ค่าสินไหม ของ จำเลย ก็ เบิกความ
เป็น พยาน จำเลย รับ ว่า จำเลย ได้ พิจารณา ว่า โจทก์ ทุพพลภาพ ถาวรหรือไม่ ข้อ
เท็จจริง จึง ฟังได้ ว่า จำเลย ได้รับ คำบอกกล่าว ของโจทก์ ไว้ พิจารณา แล้ว แสดง
ว่า จำเลย ไม่ตั้งใจ ที่ จะ ให้ โจทก์ ต้อง แจ้งให้ จำเลย ทราบ เป็น ลายลักษณ์อักษร
ภายใน 180 วัน นับแต่ วัน เริ่มทุพพลภาพ ตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน สัญญา พิเศษ

เพิ่มเติม อีก โจทก์ จึง มีสิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน จาก จำเลย ได้ ฎีกา
จำเลย ข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น เช่นเดียวกัน "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บริษัทประกันภัยมักจะยกเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบ
เสมอซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านั้นดังนี้ 1.เงื่อนไขเกี่ยว
กับผู้เอาประกันภัยตกลงค่าเสียหายกับบุคคลภายนอก คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2208/2518ข้อสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยตกลงยอมใช้ค่าเสียหายแก่คนอื่นไม่ได้มีไว้
คุ้มครองผู้รับประกันภัยในกรณีเสียหายเพราะไปทำสัญญากับคนภายนอกไม่ใช่ข้อ
ยกเว้นความรับผิดในกรณีผู้เอาประกันภัยเรียกค่าเสียหายแก่รถของตนเอง คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่621/2527เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ว่าผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่
ได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่ว่าการประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอัน
ยอมรับตามสัญญาซึ่งความรับผิดนั้นจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากสัญญานั้นเป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่

บุคคลภายนอกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นแต่กรณีเป็นฝ่ายผิดจะเอา
เงื่อนไขดังกล่าวมาใช้บังคับไม่ได้เพราะถึงอย่างไรผู้รับประกันภัยก็ต้องจ่ายค่า
สินไหมทดแทนอย่างแน่นอนอยู่แล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่2892/2529จุดประสงค์
ของการกำหนดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่ห้ามผู้เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้
ค่าเสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้
เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นถ้าผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดจะเอา
เงื่อนไขดังกล่าวมาใช้บังคับไม่ได้เพราะถึงอย่างไรผู้รับประกันภัยก็ต้องจ่ายค่า
สินไหมทดแทนอย่างแน่นอนอยู่แล้ว ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้รับประกันภัยจะใช้
ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากการใช้รถยนต์ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยค่าขาดผลประโยชน์และค่า
เสื่อมราคาก็ถือได้ว่าเป็นความเสียหายของโจทก์ที่2ที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดผล
จากการใช้รถยนต์ของจำเลยที่2ผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัยซึ่ง
จำเลยที่3ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ 2.เงื่อนไขเรื่องผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1006/2518กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีข้อความยกเว้นความ
รับผิดชอบของผู้รับประกันภัยในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตาม
กฎหมายอันสามารถใช้ขับขี่ยานยนต์เอาประกันภัยผู้ขับขี่รถมีแต่ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์แต่ไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบกของผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1975/2518กรมธรรม์
ประกันภัยของบริษัทโจทก์มีข้อความยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ขับขี่รถไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆให้ขับขี่รถยนต์
นั้นได้แต่เมื่อผู้ขับขี่รถดังกล่าวในขณะเกิดเหตุได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ซึ่งออกให้
โดยเจ้าพนักงานตำรวจ เดนมาร์คแม้ใบอนุญาตนั้นใช้ในประเทศไทยไม่ได้ก็ไม่เข้า

ข้อยกเว้นความรับผิดนี้เมื่อโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วจึงเข้ารับช่วงสิทธิฟ้อง
จำเลยที่2ในฐานะนายจ้างของผู้ทำละเมิดและจำเลยที่3ในฐานะผู้รับประกันภัยจำจน
ให้ร่วมกันรับผิดได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1971/2519เงื่อนไขที่จำเลยไม่ต้องรับผิด
ตามข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยมีว่าใช้รถยนต์นั้นขับซึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขับซึ่งหรือตามกฎหมายการที่คนขับรถของโจทก์ผู้เอา
ประกันภัยขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตขับซึ่งขาดต่ออายุมาเป็นเวลาประมาณ4เดือน
เศษถือไม่ได้ว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์จากเจ้าพนักงานจึงไม่เข้าเงื่อนไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัยข้อ(จ)จำเลยต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่343/2521ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตกลงกันบันทึกไว้ว่าให้ใช้ใบ
ขับซึ่งของกรมตำรวจได้เมื่อผู้ขับรถยนต์บรรทุกของผู้เอาประกันภัยมีใบขับซึ่งของกรม
ตำรวจแต่ไม่มีใบอนุญาตของกรมการขนส่งผู้รับประกันภัยจึงยกเงื่อนไขในกรมธ
รรม์มาปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1299/2521เงื่อนไขในกรมธรรม์
ว่าบริษัทไม่รับผิดเมื่อรถได้ขับซึ่งโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเคยได้
รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายดังนี้ผู้ขับรถของโจทก์มีใบอนุญาตแต่ขาดต่ออายุมิใช่
ความสามารถในการขับรถบกพร่องหรือเสียสิทธิอันต้องห้ามตามกฎหมายใบอนุญาต
มิได้ถูกยกเลิกเพิกถอนไม่เข้าข้อยกเว้นที่บริษัทจะไม่ต้องรับผิด คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2191/2521คนขับรถของโจทก์มีใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งแม้ใบอนุญาต
ของกรมตำรวจถูกยึดไปก็ไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ยกเว้นความรับผิดใน
กรณีที่คนขับรถของโจทก์ไม่มีใบอนุญาตขับรถ คนขับรถของโจทก์ประมาทฝ่าฝืนกฎ
จราจรจึงเกิดเหตุขึ้นเป็นข้อที่จำเลยต้องรับผิดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์นั่นเองจึงไม่
เป็นเหตุยกเว้นความรับผิดเพราะฝ่าฝืนกฎจราจร คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1484/2523กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดว่าผู้รับประกันภัยไม่รับผิดถ้าผู้ขับรถยนต์
ไม่มีใบอนุญาตขับซึ่งหรือใบแทนใบอนุญาตปรากฏว่าผู้ขับรถยนต์มีใบอนุญาตขับซึ่ง
รถยนต์แต่เจ้าหน้าที่ยึดไปแล้วทำลายได้ออกใบแทนให้จึงไม่ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่1765/2524การที่ผู้รับประกันภัยยอมซ่อมรถที่เสียหาย
เนื่องจากรถของผู้เอาประกันภัยโดยดีแสดงว่าไม่มีการโต้แย้งกันในเรื่องผู้ขับรถของ
ผู้เอาประกันภัยมีใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จึงถือได้ว่าผู้รับ
ประกันภัยละสิทธิไม่ติดใจที่จะให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่นำหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขับ
รถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุได้รับอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1201/2526ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่าไม่คุ้มครองความรับ
ผิดอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์ตามกฎหมายหรือ
เคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในขณะเกิดเหตุปรากฏว่าคนขับรถยนต์ของ
โจทก์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ได้แต่ขณะเกิดเหตุขับรถไปชนผู้อื่นขาดต่อ
อายุใบอนุญาตดังนั้นกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นจำเลยผู้รับประกันภัยไม่พ้น
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่2832/2529เงื่อนไขตาม
สัญญาประกันภัยที่กำหนดให้จำเลยที่3ผู้รับประกันภัยร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่2ผู้เอา
ประกันภัยก็ต่อเมื่อจำเลยที่2ได้นำหลักฐานมาแสดงแก่จำเลยที่3ว่าขณะเกิดเหตุคน
ขับรถยนต์ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายนั้นตามสัญญามีได้ระบุชัด
แจ้งว่าให้จำเลยที่3หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาจำเลยที่2จะปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างไรหรือไม่เป็นเรื่องที่จำเลยที่3จะว่ากล่าวเอาแก่จำเลย
ที่2ผู้เป็นคู่สัญญาจะยกเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขดังกล่าวมาอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิด
ต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามสัญญาระหว่างจำเลย
ที่2และที่3หาได้ไม่จำเลยที่3จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่4127/2529ความรับผิดของจำเลยที่3ผู้รับประกันภัยที่มีต่อโจทก์เกิดขึ้นตามสัญญา
ประกันภัยคำจูนระหว่างจำเลยที่2กับจำเลยที่3เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่3ให้รับผิดชอบใช้
ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับจำเลยที่1ที่2โดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาดังกล่าวจำเลย
ที่3ยอมยกเงื่อนไขข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดของตนที่กำหนดไว้ในสัญญา

ขึ้นต่อสู้กับโจทก์ได้เว้นแต่เงื่อนไขข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายแต่ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยที่3ตามกฎหมายประกันภัยระบุว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองถึงความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใดๆ ไม่ขัดต่อกฎหมายจึงใช้บังคับได้เมื่อจำเลยที่1 ลูกจ้างจำเลยที่2 ขับรถยนต์ที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดเหตุโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อันผิดเงื่อนไขในตามกฎหมายประกันภัยจำเลยที่3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่2 ตามเงื่อนไขในกฎหมายประกันภัยแล้ว และจำเลยที่3 มีสิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับโจทก์ได้ จำเลยที่3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2290/2530 เมื่อข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับฟังได้ว่าในวันเกิดเหตุ ส. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนายทะเบียนยานพาหนะฯ แต่ขาดต่ออายุการวินิจฉัยคดีว่าฝ่ายใดจะชนะ หรือแพ้คดีตามคำทำยอมจะต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกฎหมายประกันภัยรายพิพากษาประกอบด้วยซึ่งเห็นได้ว่าเงื่อนไขในกฎหมายประกันภัยมีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถยนต์ที่เอาประกันเพราะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการที่ ส. เพียงแต่ขาดต่ออายุใบอนุญาตฯ จึงถือได้ว่า ส. มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายตามคำทำโจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี คำพิพากษาศาลฎีกาที่2810/2531 บันทึกข้อตกลงมีข้อความว่าผู้เอาประกันภัยรถยนต์ตกลงชดใช้ค่าทดแทนค่าเสียหายให้กับฝ่ายผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ตายและผู้บาดเจ็บโดยผู้เสียหายรับเงินแล้วไม่ประสงค์จะฟ้องร้องต่อไปอีกเป็นการตกลงชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการบาดเจ็บและตายเท่านั้นไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดกับรถยนต์อีกส่วนหนึ่งต่างหากเมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของรถยนต์แล้วย่อมเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยได้ เงื่อนไขความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยต้องเคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องนำหลักฐานนั้นมาแสดงต่อผู้รับประกันภัยมิฉะนั้นผู้รับประกันภัยอาจจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนนั้นมิได้ระบุชัดแจ้งว่าให้

ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาการผิดเงื่อนไขหรือไม่เพียงใด เป็นเรื่อง que ผู้รับประกันภัยจะว่ากล่าวเอา กับผู้รับประกันภัยคู่สัญญาจะยกเหตุแห่งการผิด เงื่อนไขดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม สัญญาประกันภัยหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2634/2536เงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภัยกำหนดว่าการประกันภัยไม่คุ้มครองการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบ อนุญาตขับรถยนต์ใดๆหรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า180วันหรือเคยได้รับแต่ ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่การยกเว้นนี้จะไม่ นำมาใช้ในกรณีที่ความเสียหายต่อรถที่เกิดขึ้นมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ เอาประกันภัยดังนี้แม้จะปรากฏว่าในขณะที่เกิดเหตุรถยนต์ชนกันผู้ขับขี่รถที่เอา ประกันภัยไม่มีหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ก็ตามเมื่อจำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทของผู้ขับขี่และฟ้องมิได้กล่าวไว้เช่นนั้นจำเลยย่อมไม่ อาจนำข้อยกเว้นดังกล่าวดังกล่าวมาใช้ปิดความรับผิดชอบ 3.เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่460/2528ตามกรมธรรม์ ประกันภัยการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีความว่าการคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือน หนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองหมายความว่าความนอกจากรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำ ละเมิดต่อผู้อื่นแล้วยังยอมรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ทำละเมิดแต่ผู้อื่น เป็นผู้ทำละเมิดโดยผู้นั้นได้ขับขี่รถยนต์คันที่รับประกันภัยไว้โดยความยินยอมของผู้ เอาประกันภัยเมื่อจำเลยที่1ขับขี่รถยนต์คันที่จำเลยที่2รับประกันภัยไว้โดยความ ยินยอมของผู้เอาประกันภัยจำเลยที่2จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่1ตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่3583/2529ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.เอาประกัน รถยนต์ไว้กับจำเลยที่2ข้อสัญญาตามกรมธรรม์มีว่าจำเลยที่2จะให้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและจะถือ บุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้

เอาประกันภัยเองเมื่อจำเลยที่1เช่าซื้อรถยนต์ไปและนำไปใช้โดยให้ ช. ลูกจ้างของตนเป็นคนขับแล้วเกิดเหตุขึ้นจึงต้องถือว่า ช. ขับรถโดยได้รับความยินยอมจากห้างหุ้นส่วนจำกัด น.และมีฐานะเป็นเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัยเองเมื่อ ช. ขับรถโดยประมาทและทำละเมิดจนเกิดความเสียหายขึ้นก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เพียงแต่ ช. มิได้ถูกฟ้องมาด้วยเท่านั้นส่วนจำเลยที่1ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างและจำเลยที่2ก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยเพราะถือว่า ช. ก็เป็นผู้เอาประกันภัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่400/2530สัญญาประกันภัยคำจูนระหว่างจำเลยที่3เจ้าของรถยนต์ผู้เอาประกันภัยกับจำเลยที่4บริษัทผู้รับประกันภัยมีข้อตกลงว่า"บริษัทจะถือบุคคลใดซึ่งขับซื้อรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง"เมื่อจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้นำรถยนต์ไปใช้โดยให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกจ้างของตนขับแล้วเกิดเหตุละเมิดขึ้นจึงต้องถือว่าจำเลยที่1ขับรถโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่3และมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามสัญญาดังกล่าวจำเลยที่2ในฐานะนายจ้างจำเลยที่1จึงต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425และจำเลยที่4ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยคำจูนดังกล่าวด้วยส่วนจำเลยที่3ไม่ได้ความว่าเป็นผู้ครอบครองรถขณะเกิดเหตุจึงไม่ต้องรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่275/2532จำเลยที่3ได้เช่าซื้อรถคันพิพาทจากบริษัท ช. แต่ยังไม่ชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบกรรมสิทธิ์ในรถจึงยังเป็นของบริษัท ช. เมื่อบริษัท ช. ประกันภัยรถคันพิพาทไว้กับจำเลยที่4โดยตกลงกันว่าการคุ้มครองผู้ขับซื้อจำเลยที่4จะถือบุคคลใดซึ่งขับซื้อรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากบริษัท ช.ผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองซึ่งหมายความว่านอกจากรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำละเมิดต่อผู้อื่นแล้วจำเลยที่4ยังยอมรับผิดชอบในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ทำละเมิดโดยผู้นั้นได้ขับซื้อรถคันที่จำเลยที่4รับประกันภัยไว้โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยจำเลยที่4จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่3760/2533สัญญา

ประกันภัยรถยนต์ระบุการคุ้มครองความรับผิดชอบบุคคลภายนอกกว่าการคุ้มครองผู้
ขับขี่บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน
ภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองฯลฯหมายความว่าจำเลยที่5ในฐานะผู้รับ
ประกันภัยจะเป็นผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้ขับขี่เสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย
เป็นผู้ขับขี่เองเมื่อ ป. ขับขี่รถคันเกิดเหตุโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่1ผู้เอา
ประกันภัยจำเลยที่5จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่2478/2535แม้สัญญาประกันภัยระบุว่าผู้รับประกันภัยจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
เองเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยกับ อ. ผู้เอาประกันภัยมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไร
และจำเลยขับรถยนต์คันที่ อ.เอาประกันภัยไว้ในฐานะอะไรถือไม่ได้ว่าจำเลยขับรถ
โดยความยินยอมจาก อ. ดังนั้นโจทก์จะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญาประกันภัยดัง
กล่าวหาได้ไหม คำพิพากษาศาลฎีกาที่563/2538กรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความว่า
บริษัทผู้รับประกันภัยจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและบริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้
ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองเมื่อจำเลย
ที่2นำรถยนต์บรรทุกซึ่งจำเลยที่3รับประกันภัยไว้ไปใช้โดยให้จำเลยที่1ลูกจ้างของ
ตนเป็นคนขับแล้วเกิดเหตุละเมิดขึ้นต้องถือว่าจำเลยที่1ขับรถโดยความยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัยและมีฐานะเป็นเสมือนผู้เอาประกันภัยเองจำเลยที่3จึงต้องรับผิดชอบใน
ฐานะผู้รับประกันภัยและหาเป็นการขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา887วรรคหนึ่งไม่ 4.เงื่อนไขที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสูญหาย คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1002/2501เมื่อรถที่เอาประกันภัยหายผู้เอาประกันภัยบอกกล่าว
ให้ผู้รับประกันภัยทราบเมื่อเวลาล่วงไปหนึ่งเดือนก็ไม่ทำให้ผู้รับประกันภัยพ้นความ
รับผิดชอบถ้าผู้รับประกันภัยเสียหายก็เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบได้อีกส่วนหนึ่ง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่2098/2518คนร้ายเปิดประตูเหล็กเข้าไปลักทรัพย์สินในร้านค้า

โดยโซ่และกุญแจที่ใส่ล่ามประตูเหล็กหายไปด้วยเป็นการใช้กำลังและวิธีการรุนแรง ในการลักทรัพย์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2570/2518กรรมธรรม์ประกันภัยที่ว่าผู้รับประกันภัยไม่รับผิดชอบในเหตุที่เกิดระหว่างรถถูกคนอื่นเอาไปขับขีโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยไม่ หมายความว่ารวมถึงรถถูกลักไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหายแก่รถ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่518/2519เงื่อนไขในหนังสือกรรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่าผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ค่า สินไหมทดแทนในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัย"ถูกขโมยทั้งคัน"นั้นนอกจากมีความ หมายถึงการที่รถถูกคนร้ายลักไปแล้วยังหมายความว่ารวมถึงการที่รถถูกคนร้ายปล้น เอาไปด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่3366/2522รถยนต์ของโจทก์ผู้เช่าซื้อเอาประกัน ภัยโดยโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยผู้เช่าซื้อให้ผู้อื่นเช่ารถไปไม่เป็นการโอนวัตถุที่เอา ประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา875รถถูกลักเป็นภัย ตามกรรมธรรม์โจทก์ฟ้องผู้รับประกันภัยได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่534/2523การที่ผู้ เอาประกันภัยแจ้งเรื่องให้ผู้รับประกันภัยทราบในวันเดียวกับที่ตนทราบว่ารถยนต์ที่ เอาประกันภัยไว้หายไปเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่ง กำหนดให้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีความเสียหายหรือความรับ ผิดเกิดขึ้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่2793/2524เมื่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ถูก คนร้ายลักไปผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในโอกาสแรกที่รู้ การที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานถึงสิบกว่าวันจึงแจ้งความนั้นอาจเกิดผลเสียหาย แก่บริษัทจำเลยผู้รับประกันภัยได้ถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันภัยปฏิบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ประกันภัยจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ เจ้าของรถยนต์ที่ให้ผู้เอาประกันภัยเช่าซื้อไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่2179/2526ผู้รับ ประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงเรื่องรถยนต์หายและขอให้ใช้ค่าทดแทนตาม สัญญาถือว่าแจ้งแทนผู้เอาประกันภัยแล้วทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาได้กำหนดว่าถ้า ผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้ทราบในเวลาอันสมควรผู้รับประกันภัยจะพ้นความรับผิดชอบ

กำหนดไว้ว่าอาจเรียกרכםค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการไม่
แจ้งให้ทราบเท่านั้นผู้รับประกันภัยจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่297/2526โจทก์รับประกันภัยรถยนต์จากจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อจาก
จำเลยที่1โจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้จำเลยที่1เพราะจำเลยแจ้งว่ารถถูกลักไป
เมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรยึดรถนั้นเนื่องจากมีผู้นำไปชนสินค้าหลบหนีภาษีซึ่ง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยโจทก์จะใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อเกิดวินาศภัยแก่
รถยนต์สูญหายไปเนื่องจากถูกคนร้ายลักทรัพย์ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ฉะนั้นจำเลย
ที่1จึงต้องคืนเงินค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2708/2526ขณะ
คนร้ายลักเอารถยนต์ไปรถยนต์จอดอยู่ณที่เก็บมิได้ถูกลักไปในขณะที่ใช้งานรับจ้าง
อันเป็นการผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใดการที่โจทก์ใช้รถยนต์
รับจ้างมิได้เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้รถยนต์ถูกคนร้ายลักไปจำเลยจึงต้องรับผิดชอบ
สัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่2779/2527ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขให้จำเลย
รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ไว้เนื่องจากการลักทรัพย์ก็ต้องหมายความว่าจำเลยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนใน
กรณีรถยนต์สูญหายไปเนื่องจากการลักทรัพย์อย่างหนึ่งและในกรณีที่รถยนต์เกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการลักทรัพย์อีกอย่างหนึ่งรถยนต์ของโจทก์เกิดความ
ชำรุดเสียหายก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลักทรัพย์โดยตรงจำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่า
สินไหมทดแทนแก่โจทก์เพื่อความเสียหายดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่3844/2528สัญญาประกันภัยมีผลบังคับตั้งแต่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัย
และได้ออกหนังสือรับประกันภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้สัญญาประกันภัยทำ
ขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัยทราบว่าสินค้าสูญหายแม้ว่าผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้หลังจากผู้เอาประกันภัยทราบว่าสินค้าสูญหายแล้วสัญญาประกันภัยก็
ไม่ตกเป็นโมฆะ ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยที่ว่าในกรณีวัตถุที่เอาประกันภัย
สูญหายผู้เอาประกันภัยจะต้องบอกกล่าวให้ตัวแทนของผู้รับประกันภัยทราบเพื่อทำ

รายงานสำรวจเสียก่อนมิฉะนั้นจะไม่จ่ายเงินนั้นเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับประกันภัย
เชื่อถือได้ว่าสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายจริงเท่านั้นหากผู้รับประกันภัยเชื่อถือได้
แน่นอนแล้วจะไม่ถือข้อกำหนดนี้เป็นสาระสำคัญก็ได้หาเป็นการผิดเงื่อนไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่5925/2538กรมธรรม์ประกันภัยระบุ
ว่าการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์
ยกยกทรัพย์โดยบุคคลที่ได้รับมอบหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่าสัญญาเช่า
ซื้อสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจำนำหรือโดยบุคคลที่กระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นเมื่อ
ความเสียหายหรือสูญหายของรถยนต์ที่โจทก์ที่2เช่าซื้อมาจากโจทก์ที่1เกิดจากการ
ยกยกทรัพย์ของ ท. ซึ่งเป็นผู้ยืมรถยนต์จากโจทก์ที่2ท. มิใช่เป็นผู้เช่าซื้อผู้เช่าผู้รับ
จำนำหรือผู้ซื้อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ทั้งมิใช่ผู้ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า
เช่าซื้อซื้อขายหรือสัญญาจำนำเลยการที่รถยนต์ซึ่งจำเลยรับประกันภัยไว้ถูก ท.
ยกยกไปจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ดังกล่าวหากจะ
ตีความเจตนาของคู่สัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยยิ่งเห็นได้ชัดว่าโจทก์ที่2เอา
ประกันภัยรถยนต์ไว้กับจำเลยตามความประสงค์ของโจทก์ที่1ก็เพื่อคุ้มครองรถยนต์
ที่โจทก์ที่2เช่าซื้อมาจากโจทก์ที่1ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดแก่รถยนต์ที่โจทก์
ที่2เช่าซื้อมาโจทก์ทั้งสองย่อมประสงค์จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ 5.เงื่อนไขเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่890/2500สัญญาประกันภัยซึ่งมีความว่าผู้รับประกันภัยรับผิดชอบในอุบัติเหตุนั้นไม่
หมายความว่าเหตุสุดวิสัยแต่หมายความว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจรวมทั้งที่
เกิดขึ้นโดยความประมาทของผู้เอาประกันภัยด้วย คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1002/2505ผู้เอาประกันชีวิตถูกฆาตกรรมถึงตายโดยบังเอิญนั้นนับว่าเป็นอุบัติเหตุ
ตามความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแห่งข้อสัญญาที่ว่า"ต้องเป็นเหตุ เนื่องจาก
ร่างกายผู้เอาประกันถูกบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโดยบังเอิญและ
ปราศจากเจตนาของผู้มีส่วนกระทำให้เกิดเหตุการณ้นั้นเกิดขึ้น"แล้วผู้รับประกันชีวิตจึง

ต้องรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่529/2513คำแปลกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นภาษาไทยมีข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลย(ผู้รับประกันภัย)ว่า"กรรมธรรม์นี้คุ้มครองถึงความสูญเสียไม่ว่าจะเนื่องด้วยสาเหตุอื่นใดอันเกิดแต่การได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือลำพังก็ตามที่ตามเงื่อนไขบทบัญญัติข้อยกเว้นและข้อคุ้มครองที่ระบุไว้ในที่นี้"ส่วนประโยชน์ที่ได้รับระบุไว้ว่า"การประกันภัยที่จะอำนวยความสะดวกประโยชน์ให้นี้ใช้ได้เฉพาะในเรื่องการได้รับบาดเจ็บอันตรายอันอาจทำให้สูญเสียชีวิตแขนขาขาดและค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอันจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือไม่โดยลำพังจากสาเหตุใดๆก็ตามตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้"ดังนี้เห็นว่ากรณีที่ พ.(ผู้เอาประกันภัย)หกล้มขณะลงจากรถยนต์ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเมื่อเป็นเหตุให้หมดลูกแตกปริจึงถือว่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้พ. ถึงแก่ความตายจำเลยจึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้โจทก์ตามกรรมธรรม์ประกันภัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่764/2519 ส. เอาประกันอุบัติเหตุกรรมธรรม์ยกเว้นกรณีฆาตกรรมมีคนร้ายขว้างลูกกระเบิดมายังโต๊ะอาหารที่ ส. นั่งอยู่กับคนอื่นสามคนทำให้ ส. กับอีกคนหนึ่งตายโดยตั้งใจฆ่าคนอื่นเป็นอุบัติเหตุซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่170/2524ผู้เอาประกันชีวิตเป็นลมล้มเป็นโรคเกิดขึ้นโดยบังเอิญการล้มทำให้ศีรษะฟาดพื้นถึงตายถือเป็นอุบัติเหตุตามกรรมธรรม์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1249/2526กรรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความว่า"การชนบริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ติดประจำเนื่องจากการชนหรือคว่ำหรือไฟไหม้อันเกิดจากการชนหรือคว่ำ"ย่อมคุ้มครองถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถคว่ำด้วยโดยไม่จำกัดว่าการคว่ำนั้นเกิดเพราะเหตุใดเมื่อปรากฏว่ารถยนต์คันพิพาทเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่3622/2528โจทก์เอาประกันภัยรถยนต์ไว้แก่จำเลย และได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่ไม่ระบุนามไว้ด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าจะใช้บังคับเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อไว้ในกรรมธรรม์

ประกันภัยได้รับอุบัติเหตุในขณะที่กำลังขี่หรือกำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นปรากฏว่าระหว่างอายุสัญญา พ. ผู้ขับขี่รถยนต์ของโจทก์ได้ขับรถยนต์จะไปส่งของที่กรุงเทพมหานครระหว่างทางได้ถูกคนร้ายชิงเอารถยนต์ไปและคนร้ายได้ฆ่า พ. ถึงแก่ความตายเนื่องจากคนร้ายมีเจตนาลักทรัพย์ของโจทก์พบศพอยู่ห่างถนนที่เกิดเหตุประมาณ 7 เส้นดังนี้เห็นได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นแก่ พ. เป็นผลโดยตรงหรือเนื่องมาจากการชิงทรัพย์นั่นเองและได้เกิดขึ้นขณะ พ. กำลังขี่รถยนต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมิได้ให้คำจำกัดความคำว่า"อุบัติเหตุ"ไว้จึงต้องถือตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2528ซึ่งให้ความห